

1502587-63.2021.8.26.0040

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Romano Soares

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... reiterada e profissionalmente ao tráfico de drogas, haja vista que foi denunciado por crime de tráfico (1501280-74.2021.8.26.0040) e ostenta passagens por ato infracional equiparado a tráfico de drogas (0000816-03.2016.8.26.0040; 1500428-88.2020.8.26.0556; 1501122-53.2020.8.26.0040), indicativo de que ser encontra verdadeiramente embrenhado no narcotráfico; (b) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

1ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502587-63.2021.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502587-63.2021.8.26.0040

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON VITOR DIAS ALMEIDA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Romano Soares

Jefferson Vitor Dias Almeida foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos a seguir descritos.

No dia 18 de agosto de 2021, por volta das 01:30h, na Rua Toledo Pizza, nº 700, Jardim Ponte Alta, Américo Brasiliense, o acusado, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 165 eppendorfs de cocaína, pesando aproximadamente 7,74 gramas de peso líquido e 31 porções de crack, pesando aproximadamente 5,7 gramas de peso líquido, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação fls.21/23, bem como uma balança de precisão e R\$110,00 em dinheiro.

A denúncia foi recebida no dia 23/08/2021 (f. 63/64).

O réu foi citado (f. 103) e apresentou resposta à acusação (f. 109/111).

Durante a instrução, foi colhida prova oral.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público postula: 1) a condenação do acusado, nos termos da denúncia;

2) na aplicação da pena, a fixação da pena acima do piso legal, o afastamento do redutor do tráfico privilegiado e o reconhecimento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas; 3) a fixação de regime fechado, sem possibilidade de substituição.

A defesa postula: 1) a absolvição do acusado por atipicidade material (aplicação do princípio da insignificância); 3) a absolvição por insuficiência do conjunto probatório; 3) subsidiariamente, a aplicação da pena em patamares mínimos, reconhecendo-se o redutor do tráfico privilegiado, a fixação de regime aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A conduta delitiva está descrita nos seguintes elementos de convicção: boletim de ocorrência (f. 6/8); auto de exibição e apreensão das drogas, dinheiro e balança (f. 9); laudo de constatação provisória positivo (f. 21/23); exame químico toxicológico definitivo (f. 82/84) positivo para cocaína; laudo pericial da balança (f. 73/75); relatório final de investigações (f. 54/55).

A autoria foi provada pela prova oral colhida em audiência, nos seguintes termos: Testemunhas Mauro Lopes de Souza e Geferson dos Santos: na delegacia (f. 2/3): são os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Explicaram que receberam denúncia de que um indivíduo de nome Heitor e outro Jeferson traficando nos predinhos do CDHU, na rua Toledo Pizza, 700, naquela cidade. Quando chegaram ao local, avistaram os dois envolvidos, Jeferson e Heitor, este adolescente, os quais ao notarem a presença dos depoentes correram. O depoente Mauro viu o adolescente jogando pino de droga e crack enquanto corria e entrou no seu apartamento, quando dispensou pela janela mais pinos e R\$110,00. Informa que havia na porção que ele atirou ao chão logo no início da fuga 12 pinos de cocaína e 8 porções de crack. Conseguiu detê-lo. Na segunda apreensão havia 38 pinos de cocaína e o valor mencionado. Alegou o adolescente que realmente vende drogas naquele local. O depoente Geferson, conseguiu deter Jeferson, e com ele foram encontrados 115 pinos e mais 23 pedras de cracks, além de uma balança de precisão para a pesagem de drogas. Os presos são conhecidos de policiais como dados ao tráfico de drogas na cidade. Em juízo: corroboraram a versão anterior; explicaram que o local dos fatos é bastante conhecido como ponto de drogas e onde a polícia militar é sempre mal recebida; no dia dos fatos, a polícia militar recebeu denúncia anônima indicando que o acusado, Alex e o adolescente Heitor estariam traficando no local; os policiais efetuaram cerco no local; os denunciados estavam todos juntos no momento da chegada da polícia; entre a denúncia anônima e a diligência policial não transcorreu muito tempo; Heitor e Jefferson foram detidos em poder de drogas; Jefferson foi detido pelo policial Geferson; Heitor foi detido pelo policial Mauro, depois de fugir para sua própria residência e dispensar drogas pelo caminho da fuga; Jefferson permaneceu calado e Heitor confirmou que estava no local comercializado drogas e que recebia a quantia de R\$ 30,00 por dia de trabalho; o acusado e o adolescente são conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas; os policiais também apreenderam uma balança de precisão no local onde o acusado inicialmente estava com o adolescente;

Heitor confirmou que estava traficando no local e que ganhava R\$ 30,00 por dia.

Testemunha de defesa Heitor Felipe Ferreira Silva: na delegacia (f. 4): declarou que foi surpreendido por policiais militares quando praticava o tráfico de entorpecente nos predinhos do CDHU em Américo Brasiliense juntamente com seu amigo Jeferson. Reside naquele local. Havia consigo R\$110,00 e 50 pinos de cocaína e 8 pedras de crack. Em juízo: tinha consigo 10 pinos de cocaína, 10 pedras de crack e R\$ 110,00; no momento da chegada da polícia, o depoente dispensou os objetos; confirmou que estava efetivamente traficando no local; nega que estivesse junto de Jefferson no momento da chegada da polícia; Jefferson estava somente fumando maconha no momento da prisão; Jefferson não estava traficando drogas com o depoente; nega que tenha prestado depoimento em sede policial.

Interrogatório (f. 5): na delegacia permaneceu em silêncio. Em juízo: confirma que estava no local dos fatos; estava no local para visitar a esposa e usar maconha; confirma que fugiu dos policiais porque tinha antecedentes infracionais por tráfico de drogas; nega que tivesse drogas consigo; no momento da chegada dos policiais, estava sozinho; não ofereceu esta versão na delegacia porque não lhe foi oportunizado; possui antecedente infracional por tráfico de drogas, tendo permanecido internado por 4 meses; na noite da abordagem, havia vários policiais.

Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou demonstrada.

O acusado efetivamente estava vendendo os entorpecentes descritos na denúncia, juntamente com o adolescente. A polícia militar recebeu denúncias de que o acusado Jeferson e o adolescente Heitor estavam comercializando drogas e foram até o local dos fatos. O acusado e o adolescente ao avistarem os policiais empreenderam fuga. Heitor, durante a fuga, dispensou 12 pinos de cocaína e 8 porções de crack. Quando adentrou ao apartamento onde mora ainda jogou pela janela mais 38 pinos de cocaína e R\$ 110,00 em dinheiro. Com Jeferson foram encontrados mais 115 pinos de cocaína e 23 pedras de crack. No local onde eles estavam foi localizada uma balança de precisão.

A responsabilidade penal do acusado pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) a apreensão dos entorpecentes em poder do réu e do adolescente, confirmando as informações de que eles comercializavam as drogas; 2) a prova pericial que comprovou a natureza da substância entorpecente; 3) a confissão do adolescente Heitor, em fase policial de que vendia drogas juntamente com o réu; 4) os relatos das testemunhas policiais que asseveraram que o réu já era conhecido pela prática do tráfico, bem como local também era conhecido ponto de venda de drogas.

A finalidade comercial verifica-se pelos seguintes aspectos: 1) a expressiva quantidade de drogas é incompatível com o consumo pessoal; 2) a apreensão de balança de precisão e dinheiro no contexto da prisão igualmente reforça o propósito comercial. Pelos mesmos argumentos, não é possível a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

Ademais, a prova defensiva não teve o condão de infirmar a imputação. A negativa de autoria, em juízo, veio descolada de provas de corroboração e, ainda, mostra-se absolutamente inverossímil em face das demais provas coligidas. A versão de Heitor não merece credibilidade, haja vista que contraditória com as declarações anteriores e nitidamente enviesada e tendenciosa a favorecer o acusado.

A instrução probatória exige a condenação.

Finalmente, reputo que o princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto. O STJ possui entendimento similar: "O princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido" (STJ, jurisprudência em teses n. 131, item 5).

Doso a pena.

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, art. 68) e ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, faço as seguintes observações: o acusado é menor de 21 anos (07/11/2002) (f.16) e primário, denunciado por crime de tráfico (1501280-74.2021.8.26.0040) e ostenta passagens por ato infracional equiparado a tráfico de drogas (0000816-03.2016.8.26.0040; 1500428-88.2020.8.26.0556; 1501122-53.2020.8.26.0040);

Lei de Drogas, art. 33, caput: em primeira fase, as circunstâncias são normais ao delito. Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas não é possível diminuir a pena abaixo do piso legal. Na terceira etapa, (a) incabível a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, porque o acusado dedica-se reiterada e profissionalmente ao tráfico de drogas, haja vista que foi denunciado por crime de tráfico (1501280-74.2021.8.26.0040) e ostenta passagens por ato infracional equiparado a tráfico de drogas (0000816-03.2016.8.26.0040; 1500428-88.2020.8.26.0556; 1501122-53.2020.8.26.0040), indicativo de que ser encontra verdadeiramente embrenhado no narcotráfico; (b) aumento a pena em 1/6, nos termos do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O regime para início do cumprimento da sanção é o semiaberto, considerando a quantidade de pena imposta e a dedicação reiterada e profissional do acusado com o tráfico de drogas, consoante exposto alhures.

A substituição da pena privativa de liberdade é impossível diante da quantidade de

pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão para o fim de declarar o Jefferson Vitor Dias Almeida incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, condenando-o a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso.

Mantenho a prisão preventiva, o autuado responde por delito análogo (1501280-74.2021.8.26.0040), o que denota seu envolvimento recorrente com o tráfico de drogas, sendo necessário proteger a ordem pública contra possível reiteração delitiva. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Eventual causa de isenção será analisar pelo juízo da execução.

Expeça-se a certidão de honorários ao defensor nomeado (f. 24).

Decreto o perdimento das quantias apreendidas (f. 66), porque provenientes do tráfico de drogas. Oficie-se requisitando a transferência à FUNAD, após o trânsito em julgado.

Determino a destruição da balança apreendida (f. 9).

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Americo Brasiliense, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA